

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 625/2530	นางสาวจิตต์ปราณี ชำรงค์วิทย์	โจทก์
	นางสาวมะลิ สุภาวรรณ กับพวก	ผู้ร้อง
	นายเตียง เอง ชุน หรือเตียง เอง ชุน	
	กับพวก	
		จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาวพัฒนา โยธินพัฒนา กับพวก	จำเลย
	นางสาวมะลิ สุภาวรรณ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายลี เขียวชิง ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่รับคำคู่ความไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2529 บัดนี้โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว ผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะขอเข้าเป็นคู่ความในคดีนี้ต่อไป จึงขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์และทนายจำเลยต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 101 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 3)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตศาลแรงงานกลางเรียกนางสาวพัฒนา โยธินพัฒนานายหาญชัยสุขวุฒิพงษ์และนาย

สถาพรจิตรานุเคราะห์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์ และให้เรียกว่า จำเลยที่ 10 จำเลยที่ 11 และจำเลยที่ 12 ตามลำดับ และต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้อง เฉพาะจำเลยที่ 12 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต

สืบเนื่องจากผู้ร้องทั้งสามร้องสอดเข้ามาในคดีว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2529/2530 เห็นว่าหากศาลมีคำพิพากษาให้กองทุนต้องรับผิดชอบจ่ายเงินแก่โจทก์ ผู้ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาจากเงินกองทุนที่ผู้ร้องถือหุ้นอยู่ด้วย เป็นการจำเป็นเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้ร้องและกองทุนให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองตามกฎหมาย และเพื่อพิสูจน์ความผิดของโจทก์ที่ได้กระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนอันเป็นเหตุให้กองทุนและผู้ร้องไม่ต้องรับผิดชอบต่อไป และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางสั่งคำร้องว่า คำร้องของผู้ร้อง ไม่มีเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) จึงไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายความของผู้ร้องทั้งสามซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสามถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสามถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(มานิช เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>